

<제1편 총설.제1장 민사소송.제2절 민사소송의 의의와 목적>

I. 민사소송의 의의

1. 민사소송의 개념

- 민사소송이란 사법상의 권리관계에 관하여 다툼이 생겼을 때, 국가의 재판권에 의하여 법률적·강제적으로 그 분쟁을 해결하기 위한 절차를 의미한다. 이는 사적 자치의 원칙이 지배하는 사법 영역에서 당사자 간의 자율적인 해결이 불가능해진 경우, 국가가 개입하여 법의 잣대로 종국적인 결론을 내리는 공권적 해결 수단이다. 민사소송은 형사소송이나 행정소송과 구별되는 독자적인 영역을 가진다. 형사소송이 국가의 형벌권 행사를 목적으로 하는 국가 대 개인의 관계라면, 민사소송은 대등한 주체 사이의 수평적 권리관계를 다룬다. 또한 행정소송이 행정권의 적법성 통제를 주된 목적으로 하는 것과 달리, 민사소송은 개인의 사익 보호와 사법 질서의 유지를 본질로 한다.

2. 법치주의와 사적 자결의 금지

- 현대 법치국가에서는 개인이 자신의 실력을 사용하여 권리를 실현하는 자력구제를 원칙적으로 금지하고 있다. 만약 개인이 힘을 통해 문제를 해결하도록 방치한다면 사회는 약육강식의 혼란에 빠질 것이기 때문이다. 국가는 자력구제를 금지하는 대신, 국민에게 재판을 청구할 수 있는 권리를 부여하고 이를 수행할 법원과 절차를 마련하였다. 따라서 민사소송은 사적 자결의 금지에 대한 국가적 보상책으로서의 성격을 갖는다. 당사자는 법이 정한 절차 내에서 자신의 주장을 펼치고 증거를 제출하며, 법원은 법률에 근거한 판결을 통해 분쟁을 종식시킨다. 이러한 일련의 과정은 투명하고 공정하게 진행되어야 하며, 이를 규율하는 법이 바로 민사소송법이다.

3. 소송의 주체와 객체

- 민사소송의 주체는 재판권을 행사하는 법원과 판결을 구하는 원고, 그에 대응하는 피고이다. 법원은 중립적인 제3자의 지위에서 양 당사자의 주장을 듣고 판단하는 역할을 수행한다. 당사자인 원고와 피고는 소송의 승패에 직접적인 이해관계를 가지며, 자기 책임 하에 소송을 수행하는 주도적인 지위를 갖는다. 소송의 객체는 당사자가 재판을 통해 해결하고자 하는 구체적인 법률관계, 즉 소송물이다. 이는 특정한 권리의 존부나 의무의 이행 여부 등이 될 수 있다. 법원은 당사자가 신청한 소송물의 범위 내에서만 심판해야 하며, 이를 벗어난 판단을 내릴 수 없다는 처분권주의가 민사소송의 핵심 원칙으로 작용한다.

II. 민사소송의 목적

1. 사권의 보호

- 민사소송의 가장 일차적인 목적은 개인의 사법상 권리를 보호하는 데 있다. 이를 사권보호설이라 한다. 당사자가 법원에 소를 제기하는 실질적인 이유는 국가 질서의 유지보다는 자신의 침해된 권리를 구제받기 위함이다. 예를 들어, 빌려준 돈을 받지 못한 채권자가 소를 제기하는 것은 국가의 법질서 확립보다는 자신의 재산권 회복이 주된 목적이다. 이 관점에서 민사소송은 사적 이익의 실현을 돕는 보조적 수단이 된다. 소송 절차에서 당사자의 자율성을 중시하는 변론주의와 처분권주의는 이러한 사권 보호의 목적을 달성하기 위한 구체적인 운용 원리이다. 즉, 소송의 개시와 종료, 심판의 대상을 당사자의 의사에 맡김으로써 개인의 권익을 최우선으로 고려한다.

2. 법질서의 유지

- 민사소송은 개별적인 권리 구제를 넘어, 국가 전체의 사법 법질서를 유지하고 확립하는 목적을 가진다. 이를 법질서유지설이라 한다. 법원이 구체적인 사건에 대하여 법을 해석하고 적용하여 판결을 내리는 과정은, 단순히 한 사건의 해결에 그치지 않고 사회 전체에 '법은 살아있다'라는 메시지를 전달한다. 판결을 통해 확립된 법리는 장래의 유사한 분쟁을 예방하는 가이드라인이 된다. 또한, 강제집행 절차를 통해 판결의 실효성을 확보함으로써 법의 권위를 세운다. 민사소송이 원활하게 작동할 때 사회 구성원들은 법적 안정성을 신뢰하게 되며, 이는 평화로운 공동체 생활의 근간이 된다.

3. 분쟁의 종국적 해결

- 최근에는 권리 보호나 법질서 유지라는 관념적 목적보다는, 현실적인 분쟁의 해결 자체에 방점을 두는 견해가 강조되고 있다. 이를 분쟁해결설이라 한다. 민사소송은 복잡다단한 사회적 갈등을 강제력을 동반한 절차를 통해 종지부를 찍음으로써 사회적 비용을 절감하고 평화를 회복하는 데 그 존재의 의미가 있다. 단순히 법적 옳고 그름을 가리는 것을 넘어, 판결의 기판력을 통해 동일한 분쟁이 다시 발생하지 않도록 차단하는 것이 중요하다. 또한 조정, 화해와 같은 제도적 장치를 소송 내에서 적극 활용하는 것 역시 분쟁의 실질적이고 원만한 종결을 목적으로 하는 현대적 민사소송의 흐름을 반영한다.

4. 학설의 종합과 적정·공평·신속·경제의 원칙

- 오늘날 지배적인 견해는 위에서 언급한 목적들을 단일한 것으로 보지 않고 상호 보완적인 관계로 파악한다. 민사소송법 제1조 제1항은 법원은 소송 절차가 공정하고 신속하며 경제적으로 진행되도록 노력하여야 한다고 규정하여 소송의 운영 원칙을 명시하고 있다.

(1) 적정과 공평

- 재판은 실제적 진실에 부합하도록 적정해야 하며, 양 당사자에게 동등한 기회를 부여하여 공평해야 한다. 이는 절차적 정의를 실현하기 위한 필수 요건이다. 아무리 빠른 재판이라도 공정성을 잃으면 국민의 신뢰를 얻을 수 없다.

(2) 신속과 경제

- '지연된 정의는 정의가 아니다'라는 격언처럼, 재판은 불필요한 지체 없이 신속하게 진행되어야 한다. 또한 적은 비용으로 최대의 효과를 거두는 경제성도 무시할 수 없다. 소송 비용이 지나치게 비싸거나 기간이 너무 길어지면 국민의 재판청구권은 형해화될 우려가 있다. 따라서 민사소송의 궁극적 목적은 이러한 4대 이념을 조화롭게 달성함으로써 사권을 보호하고 법질서를 수호하며, 결과적으로 사회적 분쟁을 종결시키는 데 있다고 할 수 있다.

III. 결론

- 민사소송은 사적 자치의 한계가 드러난 지점에서 국가가 법치주의를 실현하기 위해 마련한 최후의 분쟁 해결 체계이다. 의의 측면에서 민사소송은 자력구제가 금지된 현대 사회에서 공권적 재판권을 통해 개인의 삶을 규율하는 절차법적 근거가 된다. 또한 목적 측면에서는 사권 보호라는 미시적 관점과 법질서 유지라는 거시적 관점, 분쟁 해결이라는 실천적 관점이 유기적으로 결합되어 있다. 결국 민사소송법의 존재 목적은 단순히 승패를 가리는 것이 아니라, 투명한 절차 속에서 당사자가 승복할 수 있는 결과를 도출함으로써 사회적 정의를 실현하는 데 있다. 법원은 적정·공평·신속·경제라는 이념을 내침반 삼아 소송을 주재해야 하며, 당사자는 신의에 따라 성실하게 소송에 임함으로써 민사소송이 지향하는 진정한 평화 회복의 가치를 공유해야 한다. 이러한 이해를 바탕으로 민사소송의 각론적 규정들을 해석하고 적용할 때, 법의 본질에 다가가는 올바른 법적 판단이 가능해질 것이다.